

1501034-65.2021.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/04/2022

... relativa, a aplicação do "tráfico-privilegiado", tendo em vista que o acusado é caracterizado como "pequeno traficante".

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é parcialmente procedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito de tráfico está demonstrada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (fls. 14/17), ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501034-65.2021.8.26.0594 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501034-65.2021.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2253666/2021 - DEL.SEC.BAURU PL SUB-REG, 20305010 - DEL.SEC.BAURU PL SUB-REG,

530/21/004 - DEL.SEC.BAURU PL SUB-REG, 2253666 - DEL.POL.AVAI, 530/21/004 -

DEL.POL.AVAI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

Os acusados Matheus Gabriel da Silva Oliveira e Luiz Augusto Rissi dos Santos, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 17 de setembro de 2021, às 21h30min, na Rodovia SP 300, km 376, Zona Rural, na cidade de Avaí, nesta comarca de Bauru-SP, os acusados foram surpreendidos transportando 508,06 gramas de 'crack', para fins de tráfico.

Boletim de ocorrência (fls. 14/17), auto de exibição/apreensão (fls. 18), laudo de constatação preliminar (fls. 23/28) e laudo definitivo (fls. 311/314).

Pelo crime, foram os acusados presos em flagrante.

Durante a análise formal do ato (fls. 108/112), foi o estado flagrancial convertido em prisão preventiva.

Em sede do Habeas Corpus nº 2222553-91.2021.8.26.0000 (fls. 156/162), foi concedida liminar para determinar a soltura do paciente Luiz Augusto Risse dos Santos, com a imposição de cautelares.

Mais tarde, foi concedida a ordem que manteve a citada liminar (fls. 209/220).

Pela decisão de fls. 163/165 foi recebida a denúncia e determinadas a notificação e a citação dos acusados.

Os réus foram citados (fls. 232 e 301), tendo ofertados respostas à acusação (fls. 178/182 e 238).

Nas decisões de fls. 197/200 e 252/253, houve a manutenção do recebimento da denúncia.

Durante a audiência de instrução, debates e julgamento de fls. 331/334 foram ouvidas as testemunhas de acusação/defesa e interrogados os réus.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 355/363 pugnando, em suma, pela procedência parcial da pretensão punitiva, condenando-se apenas o acusado Matheus, com a exasperação da pena-base em razão da quantidade e natureza da droga, o reconhecimento da agravante do "estado pandêmico" e das atenuantes da confissão e menoridade relativa e pelo afastamento do "tráfico-privilegiado", pelo envolvimento às atividades criminosas, fixando-se o regime inicial fechado, negando-se a possibilidade de recurso em liberdade.

Já a Defesa constituída do acusado Luiz Augusto, às fls. 380/385, pleiteou, em síntese, pela absolvição por ausência de provas, ou subsidiariamente, pelo lançamento da pena-base no mínimo legal, a aplicação do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, com a redução da reprimenda no montante máximo e a fixação do regime inicial aberto.

A Defensoria Pública, representando os interesses do acusado Matheus às fls. 388/395, pediu a valoração das atenuantes da confissão e menoridade relativa, a aplicação do "tráfico-privilegiado", tendo em vista que o acusado é caracterizado como "pequeno traficante".

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é parcialmente procedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito de tráfico está demonstrada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (fls. 14/17), auto de exibição/apreensão (fls. 18), laudo de constatação preliminar (fls. 23/28) e laudo definitivo (fls. 311/314).

A autoria, de outra banda, induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida, apenas no tocante ao acusado Matheus; tanto que assim até mesmo se pronunciou o órgão acusatório.

Os policiais militares Raphael Lourenço Cavalcanti e Marcelo Rodrigo Valencio, na fase judicial (mídia SAJ), disseram, em síntese, que notaram que havia um veículo estacionado no acostamento da Rodovia Marechal Rondon, sendo que, desconfiados, foram averiguar. Afirmaram que os dois ocupantes do automóvel perceberam a presença da viatura e seguiram viagem. Informaram que deram sinais de parada com luzes e sirene, mas eles não pararam. Esclareceram que, durante o percurso, a pessoa que estava no banco do passageiro (acusado Matheus) abriu a porta e dispensou uma sacola. Mencionaram que, após cerca de trinta metros, eles pararam o veículo, sendo que nada de ilícito havia com eles. Citaram que, ao retornarem até o local onde o objeto foi dispensado, encontraram uma sacola contendo um tijolo de 'crack'. Asseveraram que os acusados negaram a prática do tráfico, apresentando, contudo, versões contraditórias. Disseram que o motorista do veículo (Luiz Augusto) mencionou que era motorista de aplicativo e estaria prestando serviço para o passageiro (Matheus).

Os depoimentos prestados por agentes da lei são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha".

Depois, os policiais não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP. Por isso, os relatos são chancelados pela r. jurisprudência, até porque não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO DE

DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O

REFERIDO FUNDAMENTO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

As testemunhas de defesa Carlos Silva Júnior e Thiago Eugênio disseram, em resumo, que o acusado Luiz Augusto é motorista de aplicativo "Xix Passageiros".

O acusado Luiz Augusto sob o crivo do contraditório (mídia SAJ), em resumo, negou a prática do crime. Disse que era motorista de aplicativo e recebeu uma mensagem de uma pessoa chamada Kennedy para fazer uma viagem de Lins até Lençóis Paulista para levar um amigo. Afirmou que aceitou a oferta, cobrando 400 reais para levar o acusado Matheus até o destino. Afirmou que, logo após passar pelo pedágio, próximo à Bauru, foi surpreendido pelos policiais, que deram sinais de parada. Informou que o acusado Matheus, que estava no passageiro, tirou um objeto da cintura e o jogou pela janela. Não conhecia o corréu Matheus.

O acusado Matheus, sob o devido processo legal (mídia SAJ), confessou a prática do crime. Disse, em resumo, que recebeu a proposta de 250 reais, mais o dinheiro do 'Uber' para levar droga da cidade de Lins até Lençóis Paulista. Não conhecia o corréu Luiz Augusto. Afirmou que não soube quem chamou Luiz Augusto para fazer a corrida. Informou que trazia a droga em sua cintura e a jogou pela janela, quando ouviu a sirene da viatura.

Pela prova colhida, de rigor a condenação pelo delito de tráfico de drogas no tocante ao acusado Matheus.

Tem-se que o réu confessou o delito.

E tal confissão (atenuante) encontra amparo no restante da prova colhida.

É dos autos que o acusado Matheus, que estava no banco do passageiro, dispensou uma sacola.

Importante salientar que o veículo em que estavam os acusados, era perseguido pelos policiais.

Cerca de 30 metros após Matheus ter dispensado a sacola, eles pararam o carro.

Nada de ilícito havia com eles, contudo, as versões deles eram contraditórias.

Os policiais voltaram ao local, e encontraram a sacola, com um tijolo de 'crack'.

Portanto, da prova colhida, possível extrair que Luiz Augusto era motorista de

aplicativo, e, no mínimo, a prova não esclareceu, suficientemente, se tinha ou não conhecimento acerca do tráfico. Neste aspecto, incide o princípio in dubio pro reo. Além do que, o corréu Matheus mencionou que não conhecia Luiz Augusto e que recebeu duzentos e cinquenta reais, mais 'o dinheiro do Uber', para transportar droga da cidade de Lins até Lençóis Paulista.

Depois, Luiz Augusto acostou aos autos (fls. 343/351) conversas mantidas no aplicativo WhatsApp com um suposto "Kenedy", que teria acordado o trajeto e valor. Juntou, ainda, informes do aplicativo, pelo qual, há indicativos, de que exerce a função de motorista.

Neste contexto, impõe-se o decreto condenatório pelo delito previsto no art. 33 "caput" da Lei nº 11.343/06, apenas no tocante ao acusado Matheus.

Sob outro aspecto, deve o acusado Matheus permanecer custodiado.

A natureza do entorpecente - 'crack' - conforme adiante se verá é perniciosa. Ademais, o acusado possui vasto apontamento perante o D. Juízo da Infância e Juventude (fls. 58/59).

Por isso, a manutenção da custódia serve para acautelar a ordem pública.

Nessa senda:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM ALTA VELOCIDADE COM RISCO DE DANO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada nos fatos de o agente ter sido flagrado em posse de 138g (cento e trinta e oito gramas) de crack após haver empreendido fuga em alta velocidade em seu veículo colocando em risco os demais transeuntes da via, além de possuir diversas anotações criminais, inclusive por roubo e tráfico de drogas.

3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

4. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem "há fundamentação suficientemente apta a justificar a prisão preventiva, considerando a referência à extensa ficha criminal do recorrente (inclusive com anotações relacionadas ao crime de tráfico de drogas e roubo qualificado com emprego de arma [...]); ressaltando-se, ainda, que na ocasião do flagrante teria desobedecido ordem de parada e empreendido fuga em alta velocidade em local de significativo fluxo de pedestres e outros veículos, gerando perigo concreto de dano [...], circunstâncias que evidenciam a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e que, ademais, demonstram que são insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão".

5. Recurso ordinário desprovido, acolhido o parecer ministerial.

(STJ, 6ª Turma, RHC 159265 / GO, relator ministro Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 29/03/2022)

Passo à fixação da pena.

Réu Matheus Gabriel da Silva Oliveira

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Contudo, a natureza (crack), denota que a pena deve ser exasperada em 1/5,

perfazendo 6 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa.

Isto por que, o art. 42 da Lei nº 11.343/06 preconiza que a natureza, bem como a quantidade de drogas, são circunstâncias preponderantes.

Tal conclusão é amparada pela r. jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA REDUÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.

FUNDAMENTO IDÔNEO. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA NA PRIMEIRA OU NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL. DESPROVIDO.

I - Conforme orientação do col. STF, a circunstância desfavorável da natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos pode ser considerada ora na primeira fase, para exasperar a pena-base, ora na terceira fase da dosimetria, impedindo a aplicação ou modulando a fração de redução da minorante contida no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

II - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

III - No presente caso, afastou-se o privilégio descrito no parágrafo 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ao fundamento de que o agravante se dedicava às atividades criminosas, lastreando-se na natureza e quantidade de droga apreendida, qual seja, 348 (trezentos e quarenta e oito) pedras de crack, 2 (dois) cigarros de maconha, 18 (dezoito) pinos de cocaína e 2 (duas) porções de maconha, além da apreensão de 1 (uma) arma de fogo, calibre 380 e 35 (trinta e cinco) munições do mesmo calibre. Assim, a fundamentação exarada é adequada ao caso concreto e justifica o afastamento da figura do tráfico privilegiado.

IV - "[...] A questão discutida neste recurso especial não demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento que é obstado pela Súmula n. 7 deste Superior Tribunal, tal como ocorre, por exemplo, com a valoração das circunstâncias judiciais (uma a uma). O caso, diversamente, demanda apenas o reexame da aplicação da pena, providência admitida em caráter excepcional, nas hipóteses de manifesta violação aos critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal e do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, sob o aspecto da legalidade, nas hipóteses de falta ou de equívoco evidente de fundamentação das circunstâncias judiciais (como no caso) ou, ainda, de erro de técnica no critério trifásico de aplicação da pena" (AgRg no REsp n. 1.475.447/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2015). Agravo regimental desprovido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp 1753254 / MG, relator ministro Felix Fischer, julgado em 09/10/2018)

Na segunda fase, quanto à agravante do "estado pandêmico" deve ser revisto posicionamento anterior, eis que, atualmente, salvo melhor juízo, a r. jurisprudência majoritária a tem afastado, dentre outras, no que toca à fundamentação no sentido de que 'não há informações de que o cometimento da infração tenha sido facilitada pela Covid-19' (ausência de nexos).

É o entendimento da nobre Corte Bandeirante:

Ementa: Tráfico de drogas – Autoria e materialidade demonstradas – Prova suficiente à condenação – Tipicidade formal e material da conduta presentes – Afastada a agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública – Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para cometer o delito – Não reconhecimento da participação de menor importância – Causa de aumento previstas no inciso VI, do artigo 40, mantida, eis que o delito praticado envolveu menor – Concessão de regime inicial aberto – Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito – Recurso parcialmente provido.

(TJSP, 12ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 1504300-

91.2021.8.26.0228, relator Des. Amabale Lopez Soto, julgado em 29/10/2021)

Ainda na segunda fase, presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão; motivos pelos quais retornam a pena ao mínimo legal.

Na derradeira, inaplicável o redutor previsto no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06. Com efeito, o acusado, como dito, é portador de vasto "passado infracional". Em acréscimo, os atos infracionais são recentes, sendo o mais atual de 14/06/2018 (fls. 58/59).

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A QUATRO E NÃO EXCEDENTE A OITO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RÉU PRIMÁRIO. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DO ENTORPECENTE. MODO INTERMEDIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. MANIFESTA ILEGALIDADE PARCIALMENTE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

2. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006).

3. Concluído pela instância antecedente, com fulcro na variedade dos entorpecentes apreendidos - 81,5g maconha e 30,7g cocaína -, na própria confissão do agente e nos registros de atos infracionais análogos aos delitos de homicídio e de furto que o paciente se dedica a atividade criminosa, a alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes.

4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes.

(...)

(STJ, 5ª Turma, HC 447045 / SP, relator ministro Ribeiro Dantas, julgado em 07/08/2018).

Portanto, no caso concreto, as medidas protetivas do ECA não foram suficientes para "adequar" a personalidade do adolescente, sendo, portanto, necessária a efetiva reprovação, considerando-se, ainda, o caráter equiparado a hediondo do delito em questão.

Em acréscimo, a quantidade de droga (508,06 de crack) denota que o acusado não é "traficante de primeira viagem".

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. 500 G DE CRACK E 4,33 G DE COCAÍNA. PLEITO PELA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. CONVICÇÃO ACERCA DA DEDICAÇÃO AO CRIME CALCADA NÃO APENAS NA QUANTIDADE DE DROGAS, MAS TAMBÉM NA APREENSÃO DE PETRECHOS LIGADOS AO FABRICO, EMBALO E COMÉRCIO DE DROGAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TESE DE QUE A DROGA NÃO PERTENCIA AO RÉU, MAS SIM AO CORRÉU. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE PROVA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. Agravo regimental improvido.

(STJ, 6ª Turma, AgRg nos EDcl no AREsp 1208408 / SP, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 08/11/2018)

Por isso, a pena-base é a definitiva.

O valor de cada dia-multa é de 1/30, face a ausência de informações necessárias no tocante à situação econômica do acusado.

Fixo o regime inicial fechado, eis que é o único apto a atender às finalidades da pena, quais sejam: preventiva e repressiva.

O réu Matheus possui preocupante "passado infracional".

Além disso, o art. 42 da Lei nº 11.343/06 (nos termos do art. 33, §3º do Código Penal) não foi considerado inteiramente favorável.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006. INVERSÃO DO JULGADO.

NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE REINCENTE. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA ACIMA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO E REINCENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao pleito de aplicação do princípio da insignificância, prevalece neste Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida.

2. A pretensão de absolvição ou de desclassificação do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n.º 11.340/2006 para o art. 28 da referida norma não pode ser apreciada por esta Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos.

3. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

4. Em relação à redutora do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, a sua aplicação demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar à atividades criminosas ou integrar organização criminosa. No caso dos autos, o paciente é reincidente, não fazendo jus a aplicação da redutora.

5. Quanto ao regime, tendo em vista que a pena é superior a 4 anos de reclusão e o paciente é reincidente, o regime inicial fechado é mais adequado ao caso, conforme dispõe o art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

6. Não há se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o quantum da pena supera o limite previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal.

7. Agravo regimental improvido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 695249 / SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 26/10/2021)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL e desta feita:

CONDENO o réu Matheus Gabriel da Silva Oliveira, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado e 500 (quinhentos) dias-multa, com diárias no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 33 "caput" da Lei nº 11.343/06.

ABSOLVO o réu Luiz Augusto Rissi dos Santos, qualificado nos autos, da prática do crime previsto no art. 33 "caput" da Lei nº 11.343/06, e o faço nos termos do art. 386, VII do CPP.

Nego ao acusado Matheus o recurso em liberdade, pelos motivos acima consignados. Quanto ao entorpecente apreendido, autorizo a destruição.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Expeça-se tudo o que mais for necessário para o cumprimento deste decisum.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno os acusados a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhes a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará

prescrita.

P.R.I.C.

Bauru, 05 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA